

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5889/2534

นาย เจีย ม พัวโสภิต
นาย ฉอ้อน เกษ สกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ปลุกบ้านให้จำเลยที่ 2 อยู่ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์โดยไม่มีอำนาจ ขอให้ขับไล่ จำเลยทั้งสองต่อสู้ว่าไม่ใช่ที่ดินของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ดังนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ผู้ละเมิดออกจากอสังหาริมทรัพย์อันเป็นคดีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มิใช่ฟ้องขับไล่ผู้เช่าหรือผู้อาศัย จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ.มาตรา 224 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องขอศาลบังคับให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านและขับไล่จำเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยทั้งสองเป็นสามีภรรยา กัน เดิมที่ดินแปลงที่โจทก์ฟ้องเป็นของนายอำนวยและนางสมทรง พี่ชายและพี่สาวของจำเลยที่ 2 และให้จำเลยทั้งสองปลุกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินทางตอนใต้เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ต่อมาทั้งสองตกลงขายที่ดินแปลงดังกล่าวเฉพาะทางตอนเหนือให้แก่นายยวน นายช้อย ส่วนที่ดินทางตอนใต้เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ซึ่งจำเลยทั้งสองปลุกบ้านอยู่อาศัยนั้น ตกลงเว้นไว้ไม่ขาย แต่ทั้งสองได้จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งแปลงแก่นายยวน นาย

ช้อยโดยตกลงให้นายยวน นายช้อย มีชื่อทางทะเบียนแทนเป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน
ต่อมานายยวนถึงแก่กรรม นางเจียนรับมรดกที่ดินส่วนของนายยวน แล้วต่อมา
โจทก์ซื้อที่ดินจากนางเจียนนายช้อยโดยทราบอยู่ว่าที่ดินทางตอนใต้พร้อมเรือนมิใช่
ของนางเจียนนายช้อย โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของที่ดินทางตอนใต้เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งานเศษ
ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มิใช่เจ้าของที่ดินทางตอนใต้ไม่มี
อำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ปลุกบ้านให้จำเลยที่ 2 อยู่ใน
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์โดยไม่มีอำนาจ ขอให้ขับไล่
จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ว่าที่ดินแปลงที่โจทก์ฟ้อง เป็นของพี่เขยและพี่สาวจำเลยที่ 2
ให้จำเลยทั้งสองปลูกเรือนอยู่อาศัย มิใช่ที่ดินของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องดังนี้
เป็นคดีฟ้องขับไล่ผู้ละเมิดออกจากอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นคดีเกี่ยวด้วย
อสังหาริมทรัพย์มิใช่คดีฟ้องขับไล่ผู้เช่าหรือผู้อาศัยจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไป.

(สุนพ กิริติยุติ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>